



# Ley INRA y Saneamiento de Tierras en Bolivia

Modalidades, procedimientos y derechos sobre la tierra rural e indígena originaria campesina.

DERECHO AGRARIO

BOLIVIA

# Marco Legal: Ley 3545 y Reconducción Comunitaria

1

## 1996 — Ley 1715

Primera ley INRA. Pocos saneamientos; solo quienes tenían recursos o hijos de patrones accedieron.

2

## 2005 — Ley 3545

Reconducción comunitaria. Límite de 5.000 ha. Solo aplicó hacia adelante, no retroactivo.

3

## 2007 — D.S. 29215

Reglamentación bajo Evo Morales para favorecer a comunidades rurales.



El límite de 5.000 ha no fue retroactivo: quienes tenían 10.000 o 15.000 ha antes de 2005 las conservaron. Por eso Santa Cruz tiene terratenientes consolidados.



# Modalidades de Saneamiento

## **Saneamiento Simple (SAMSIM)**

Pequeña propiedad agrícola (1–10 ha) o ganadera (1–500 ha).  
Requisito: solo cédula de identidad.

## **KATSAN**

Integrado de Catastro Rural. Para colonizadores con catastro antiguo (Yungas, Beni, Pando). Actualiza documentos previos.

## **TIOX**

Tierras Indígena Originaria Campesina. Sin límite de hectáreas. Requiere RIPIO e INUIT. Justicia propia interna.



SANEAMIENTO SIMPLE

## ¿Cómo funciona el SAMSIM?

El INRA mide la parcela según la **posesión actual** (lo que se vive), no según títulos antiguos de abuelos.



Topógrafo mide y abogado recoge fotocopias de carnet



No se piden antecedentes agrarios ni títulos previos



Salen títulos, planos y folios reales individuales



Conflictos entre comunarios → carpeta excluida y paralizada

# KATSAN: Catastro Rural Integrado

Aplicado principalmente en **Yungas, Beni y Pando**, donde colonizadores tenían solo catastro, sin título.

The picture can't be displayed.

## ¿Para quién es?

Personas con catastro antiguo que deben actualizarlo. Se demuestra posesión y trabajo en la tierra.

The picture can't be displayed.

## Requisitos

Documento de catastro, fotocopia de carnet y evidencia de trabajo (fotografías con ganado o cultivos).

The picture can't be displayed.

## Resultado

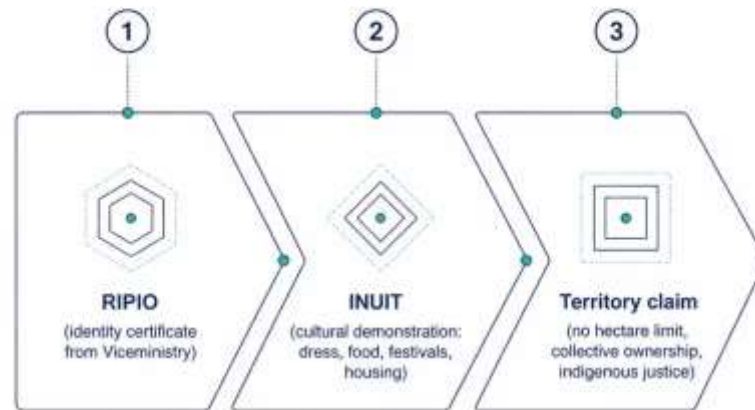
Títulos individuales con catastro actualizado en el INRA. Igual que SAMSIM, **no paga impuesto** (Art. 394 CPE).



TIOX

## Tierras Indígena Originaria Campesina

Sin límite de hectáreas. El territorio pertenece a toda la nación indígena, no a individuos.



### 1 RIPIO

Registro de Identidad de Pueblo Indígena. Se tramita en el Viceministerio de Tierras.

### 2 INUIT

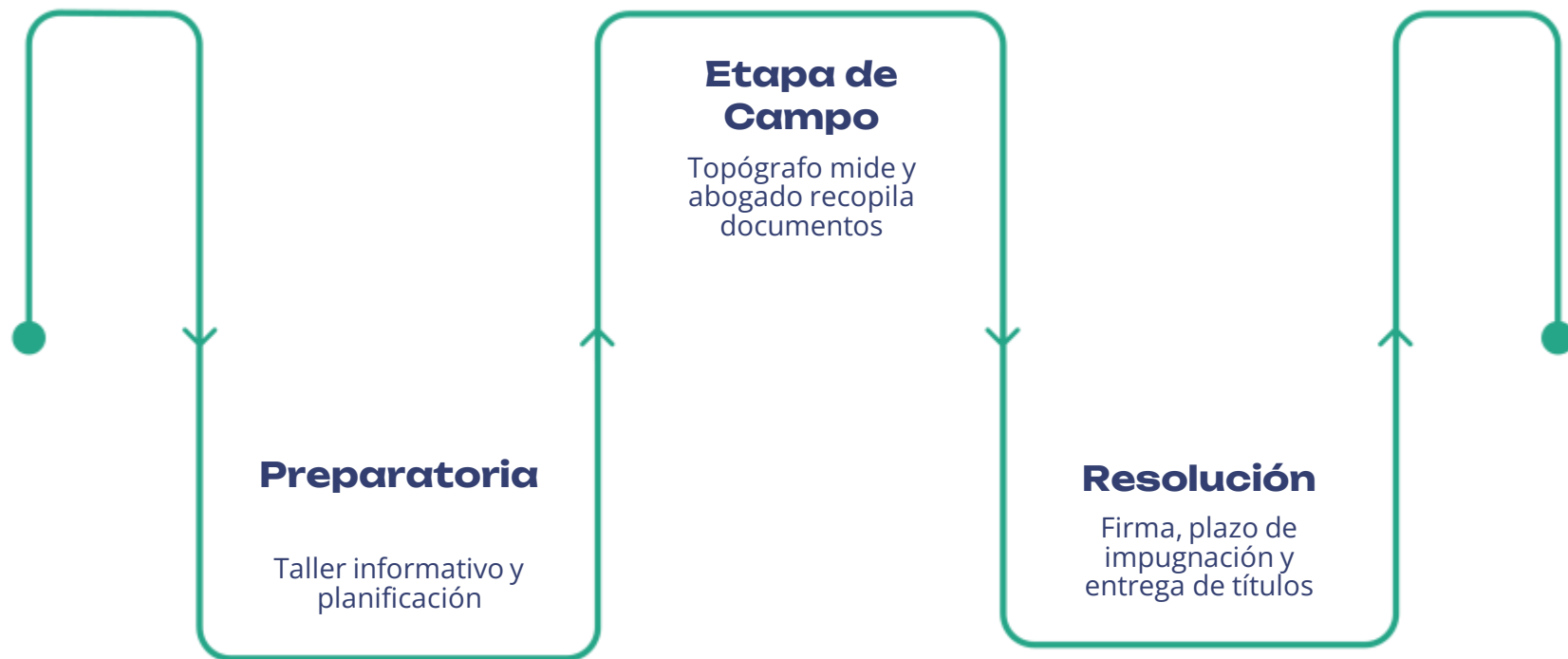
Demuestra cultura: vivienda, vestimenta, fiestas, alimentación. Carpeta completa del pueblo.

### 3 Justicia Propia

Resuelven conflictos internos según usos y costumbres. El Estado no interviene.

Pueblos beneficiados: Leco y Araona (Apolo), Esejas (Beni), Tacana (La Paz), Salinas de Garci Mendoza (Oruro). La nación aimara no fue reconocida como TIOX por restricción constitucional.

# Proceso de Saneamiento: Tres Etapas



La etapa **preparatoria** fue omitida en la práctica: el INRA entró sin orientar a las comunidades, generando conflictos y carpetas paralizadas. El saneamiento sigue abierto: quienes no se han saneado aún pueden hacerlo.

# Catastro Rural: Documentos y Trámites

The picture can't be displayed.

## Certificado Catastral

Valor legal igual al título. Para vender, declarar herederos o gestionar créditos. Costo: Bs. 120–200. Requisitos: título, plano, folio real y carnet.

The picture can't be displayed.

## Certificado de Transferencia

Para cambio de nombre en Derechos Reales tras compra-venta. Costo: Bs. 600–1.000. Se paga 3% vía Formulario 430 en Impuestos Nacionales.

The picture can't be displayed.

## Certificado No Rural

Para iniciar cambio de suelo rural a urbano. Requiere certificación municipal. Permite lotear y vender individualmente.



# Impuestos: ¿Obligatorio o Voluntario?

## Constitución Política del Estado

**Art. 394, parágrafo 2:** Las pequeñas propiedades son **indivisibles, inembargables y están exentas de pago de impuestos.**

El pago es **voluntario**. Si la autoridad cobra, debe mostrar recibo de depósito en Derechos Reales.

## ¿Qué hacer si cobran?

- Exigir recibo de depósito oficial
- Solicitar al alcalde certificación de no pago de impuesto
- Para compra-venta: crear Formulario 430 en Impuestos Nacionales y pagar 3% al banco
- Presentar esa certificación en Derechos Reales sin "muñeca"



Muchas autoridades han cobrado ilegalmente y no han depositado. El dinero desaparece.

# Ley 1720: Análisis y Advertencia

Propuesta de conversión de pequeña propiedad a **mediana empresa**. Derogada, pero puede resurgir.

## ⚠️ Desventajas

- Tierra se vuelve **inembargable**: el banco la quita si incumples
- Impuesto anual del **13%** por uso de tierra
- Verificación FES: exigen corrales, capital, trabajadores
- Inconstitucional: contradice Art. 394 CPE

## ✓ Lo que dijeron

- Conversión **gratuita** en el INRA
- Acceso a **préstamos bancarios**
- Pequeños propietarios se vuelven **empresarios**

- ❑ La ley fue derogada, pero el gobierno busca consolidar el modelo empresarial. Organizarse y proponer modificaciones desde las comunidades es clave.

